请输入关键字或索引号检索当前部门公开内容

贡山县茨开镇移动线路整治施工工地“8·03”触电事故调查报告

浏览：3248 来源：

索引号	77268844X-2023-212324	发文机构	贡山县应急管理局
公开目录	通知公告	主题分类	安全生产监管
文　号		发文日期	2023-01-16 15:36:37

线路整治施工工地“8·03”触电事故调查报告

2022年8月3日15时许，茨开镇移动线路整治架线工地发生1起触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，县政府成立了由县应局、县总工会、县人社局，茨开镇人民政府人员参加的事故调查组，对该起事故展开调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘察事故现场、调阅相关档案材料、询问式，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人提出了处理建议，并提出了事故防范措施，经事故论，形成事故调查报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）建设项目基本情况

中国移动云南公司2021——2023年传输和企业务线路整治项目泸水、贡山项目实施投资20886798元。项目实施方：中国移动通信集团云南有限杆路迁改整治；附挂杆路整治；并挂杆路整治；吊线整治等65项内容。

（二）项目承包情况

2021年6月19日，中国移动通信集团云南有限公司（甲方）与河南省通信工程局有限责任公司（乙方）签订了《中国移动云南公司2021—2023年整治项目框架合同（河南工程局标段1份）》。合同造价20886789.00元。2021年7月29日，河南省通信工程局有限责任公司与海蒂通信技术有限公司更改前名称：昆明长信通信工程有限公司。2022年7月27日，公司更改为海蒂通信技术有限公司。）签订了《通信工程施工劳务服务合同》，合同约合同造价20886789.00元。

（三）施工方许可情况

海蒂通信技术有限公司，持有昆明市西山区市场监督管理局颁发的营业执照。该公司成立于2018年02月28日，法定代表人为史石宝，企业注册市西山区滇池路福海街道船房新村八社97号，统一社会信用代码91530112MA6N0JUX1G，营业执照期限2018年02月28日至2028年02月27日。经营范围：能化工程、装饰工程、电力工程等各类工程建设等。证件合法有效。具有独立法人资格。该公司更改前为：昆明长信通信工程有限公司，持有昆明市理局颁发的营业执照。该公司成立于2020年09月17日，法定代表人为史石宝，企业注册地址为云南省昆明市西山区前卫街道未名城A6地块3栋紫光公一社会信用代码91530112MA6N0JUX1G。证件合法有效。具有独立法人资格。

二、事故发生时间地点经过报告和事故救援情况

（一）事故发生时间和地点

2022年8月3日下午3时许。茨开镇茨开大桥西面公路上方18米左右。

（二）事故发生经过

2022年8月3日上午由于降雨，涉事公司未开展相关业务工作，中午转晴后下午公司安排茶海营带领4名员工，到茨开镇茨开桥头离公路18米处冲组长茶海营在操作过程中，不幸触碰与光缆线缠绕着的220伏生产生活用电接头裸线，当场以头朝西、面朝天、脚朝东的姿态触电倒在地上。

（三）事故报告

海蒂通信技术有限公司施工工地负责人发生事故后，1分钟内报告公司负责人，公司主要负责人2分钟内拨打120急救车电话，30分钟后拨打11照《中华人民共和国安全生产法》第八十三条依法层层上报，没有存在瞒报、漏报、迟报现象。

（四）事故救援情况

触电事故发生后，现场工友及时施救，将茶海营抬到公路边放平后进行了心肺复苏，120急救车赶到后医护人员对茶海营进行了心肺复苏施救，伤者快速拉到县医院继续施救，直到17时30分左右，茶海营因抢救无效死亡。

（五）应急处置评估

事故接报后，应急、医院、公安，茨开镇政府等相关政府职能部门应急救援及时，处置妥当，从2022年8月3日15时30分事故接报，在抢救和善中，未因响应不及时或采取不恰当应对措施造成次生事故。应急处置评价为良好。

（六）善后处理情况

事故发生后，县人民政府组织由应急局、公安、茨开镇等单位负责人参加的事故联合调解等相关事宜，海蒂通信技术有限公司与死者茶海营已了《赔偿协议》，补偿金895000元。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

“8·03”触电事故造成一人死亡。事故造成直接经济损失90多万元。

四、事故发生的原因和事故性质

经贡山县公安局法医鉴定结论:茶海营系触电导致死亡。排除他杀。

（一）直接原因

1.人的不安全行为。麻痹侥幸心理，工作蛮干，在“不可能意识”的行为中，发生了事故；不正确穿戴安全防护等原因。

2.物的不安全状态。电表箱安装位置不合理和安全措施不完善。线路接头没有采取防触电漏电绝缘保护等原因。

3.环境的原因。雨天潮湿等原因。

（二）间接原因

1.安全管理责任落实不到位。公司存在施工放在前，安全放在后，规章制度没有健全等原因。

2.忽视危险源辨识。公司没有结合实际做好危险源辨识并告知，拿到工程后冒险施工等原因。

3.安全生产管理意识不强。在施工过程中，安全意识薄弱，思想认识不到位。员工在施工过程中自我保护意识差，在施工过程中违章操作、凭工作经验，一意孤行，总是存在侥幸心理等原因。

（三）事故性质认定

经调查认定，茨开镇茨开桥头西面“2022.8.03”触电事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）有关单位履职情况

1.事故单位和相关单位人员履职情况

（1）海蒂通信技术有限公司，未严格按照《中华人民共和国安全生产法》第四条对本公司进行安全生产管理，确保安全生产。如：公司未召开云南公司2021——2023年传输和全业务线路整治项目泸水、贡山项目施工”的安全生产会议；公司没有落实在临时施工办公地点和员工住宿粘贴和上章制度和操作规程；未依法合理配备安全管理员，等等。

（2）海蒂通信技术有限公司法人史石宝，未严格按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条有关条款管理员工，确保安全生产。未在施工贴和上墙有关规章制度。如：一是没有层层签订安全生产责任状，“法人与法人委托人，法人委托人与现场管理人员，现场管理人员与班组长等没有状”；二是没有结合实际制定实施安全生产操作规程；三是没有建立安全隐患排查预防工作机制和重大危险源告知牌；四是没有成立应急预案领导案。

（3）海蒂通信技术有限公司法人委托人郭雷，未认真履行法人委托职责，没有按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定[illegible]工。

（4）海蒂通信技术有限公司安全负责人陈睿麒，未认真履行安全管理员职责，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定管理员工

（5）海蒂通信技术有限公司事故发生地当天现场班组长茶海营，未认真履行现场班组长职责，在公司指定班组长中，茶海营没有向公司提出月头和书面说明，故茶海营生前对公司的任命现场班组长是默认的。作为当天事故地点的施工班组长，亲自带队到施工工地，本人没有带头施工前安全险作业，导致不幸触碰缠绕在光缆拉线中的220V居民生活用电接头露线触电身亡。证据：询问笔录5份。

2.提供用电单位和用电户履职情况

（1）云南电网有限责任公司怒江贡山供电局未按照有关法规规定对用电户供电服务到位。

经调查：供电服务不到位。供电局及供电所组织或者指定有关技术人员，对(0516002401539180）从电表到家里用户自行接线线路没有安全检查安全隐患的用电线路用电户进行了长达7个多月的供电。证据一：按照供电局及供电所人员的准许，用电户熊某某由于缺乏电工知识，电线线路接头线路接头不规范，不安全，存在重大安全隐患，该用户未达到供电条件（图片）；证据二：供电局及供电所，未向用电户自行接电中需要注意的月训，未向用户交代线路接头要裹绝缘胶布等安全措施；供电局及供电所，供电前未对用电户自行接线线路进行安全情况检查。

（2）根据用电户熊友新（吴某某名义注册）用电合法情况。茨开供电所根据熊友新（吴某某名义）的申请，2022年1月份，供电局供电所派0516002401539180号电表迁移安装到茨开大桥西面电杆上（10kV大理石厂新变压器0.4kVII回线#16杆），安装完毕后通知用电户，从电表到用户家里电户从2022年1月至8月3日事故发生前依法按期缴纳了电费（有用电户缴纳电费依据）。从2022年1月至8月3日这期间供电局及茨开供电所未下发过改通知。调查组认为：该用户不存在违法违规用电情况。

（3）监管单位履职情况

作为安全生产管辖的茨开镇党委政府，按照有关规定进行了监管。对施工单位签订了安全生产责任状。

（二）对有关单位的责任认定和处理建议

1.事故责任单位和相关单位的责任认定和处理建议

（1）海蒂通信技术有限公司安全管理不到位。未严格按照法律法规管理生产安全，确保安全生产；未严格按照国家标准和行业标准从事生产生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条，对事故发生负有主要责任。建议县应急管理共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项的规定，对海蒂通信技术有限公司给予行政处罚人民币36万元。

（2）海蒂通信技术有限公司法人史石宝：未认真落实企业生产安全主体责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项的规定，对此次事故负有主要领导责任。

建议贡山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定，对该公司法人史石宝给予行政处罚人民币4万元。

（3）海蒂通信技术有限公司法人委托人郭雷，按照公司有关规章制度严肃处理。处理结果上报贡山县应急管理局。

（4）海蒂通信技术有限公司安全负责人陈睿麒，按照公司有关规章制度严肃处理。处理结果上报贡山县应急管理局。

（5）海蒂通信技术有限公司现场班组长茶海营，未按照安全要求作业，应当追究失职责任。鉴于茶海营已经死亡。免于追究责任。

2.用电单位和用电户的责任认定和处理建议

（1）云南电网有限责任公司怒江贡山供电局未依法规供电服务到位。建议县人民政府，按照中共贡山县委办公室文件贡办字[2019]54号《贡山全生产责任制实施办法》第二条规定，适用第二十二条第一款之规定处理。

3.管辖单位的建议

作为安全生产监管的茨开镇党委、政府与昆明长信通信工程有限公司签订了安全生产责任状，定期不定期召开了安全生产会议，并对辖区内开检查，按照中共贡山县委办公室文件贡办字[2019]54号《贡山县党政领导干部安全生产责任制实施办法》第二十七条之规定，建议免责。

六、事故防范和整改措施

1.海蒂通信技术有限公司加强对“中国移动云南公司2021——2023年传输和全业务线路整治项目泸水、贡山项目”贡山县范围项目施工工地的组织全体员工安全生产知识的教育。特别是针对防触电、防坠落、防物体打击等方面的安全防范意识。结合施工内容，制定切实可行的操作规程，并施，向各施工班组配备专人安全员督促确保安全，坚决杜绝各类事故的发生。

2.云南电网有限责任公司怒江贡山供电局按照有关法律法规，认真制定切实可行的制度措施，细化操作规程，加强一线人员，避免一签协议下安全检查后送电。坚决做到：用电户自行接线不规范不送电，不安全不送电。

3.茨开镇党委政府加强辖区内施工工地的安全检查，大力宣传防触电、防坠落、防物体打击等方面安全防范知识。坚决杜绝各类事故的发生。

贡山县人民政府“8·03”触电事故调查组

2022年10月13日

扫一扫在手机打开当前页

主办单位：贡山县人民政府版权所有　承办单位：贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室

地址：云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇茨开路248号 电话：0886-3511022

服务电话：0886-12345 滇ICP备2021000037号-1 政府网站标识码：5333240013

滇公网安备：53332402000101号 网站地图